



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

in composizione collegiale in persona dei sigg. magistrati

dott. Giampiero Barrasso

Presidente

dott.ssa Paola Grimaldi

Giudice

dott.ssa Maria Vittoria Fuoco

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nelle cause civili riunite iscritte al R.G.N. **29597 e 54679** dell'anno **2022**, vertenti

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Antonio Zimbardi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso introduttivo

E

Controparte_1, elettivamente domiciliato in Roma, via Gasperina n. 116 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Antonio De Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso introduttivo

- ricorrenti

E

CP_2, elettivamente domiciliato in Roma, viale Camillo Sabatini n. 150/G1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Falato, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione

- resistente

- rilevato che, con ricorso proposto in data 17.05.2022, ai sensi degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c., l'avv. **Parte_1** premesso di aver assistito,

unitamente all'avv. *Controparte_1* *CP_2* nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma R.G.N. 2221/2020, incardinato da *Controparte_3* e di aver svolto la propria attività difensiva fino alla revoca del mandato, comunicata con pec del 29.7.2021, ha chiesto la condanna dell' *CP_2* al pagamento dei compensi maturati e non corrisposti, quantificati, al netto dell'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di acconto, nella somma complessiva di € 8.380,00, oltre spese generali al 15%, oneri di legge e interessi moratori;

- rilevato che, fissata l'udienza di comparizione delle parti, per il 6.12.2022, in data 25.11.2022, si è costituito in giudizio il convenuto, *CP_2*, il quale, preliminarmente, ha rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, eccependo l'improcedibilità della domanda proposta;
- rilevato che, nel merito, il convenuto ha evidenziato che l'avv. *Parte_1* aveva già percepito quanto dovuto per l'attività svolta e ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente nonché, in via subordinata, la rideterminazione dei compensi in relazione alle prestazioni effettivamente rese, al netto degli acconti versati;
- rilevato che il resistente ha, in particolare, riferito di aver richiesto all'Avv. *Parte_1* di assisterlo nel giudizio R.G. 2221/2020, in cui era convenuta anche la *CP_4* [...] di cui egli era il legale rappresentante, e ha osservato che, su proposta dell'Avv. *Parte_1* per la sua difesa personale, aveva conferito il mandato difensivo anche all'avv. *CP_1* mentre per la difesa della *Controparte_4* era stata nominata l'Avv. Valentina Casaburo, senza presentazione di alcun preventivo sui compensi, e nella convinzione di dover corrispondere ai legali un'unica parcella;
- rilevato che l' *CP_2* ha, quindi, osservato che erano dovuti alla ricorrente unicamente i compensi per la fase di studio, pari ad € 2.430,00, da cui dovevano essere detratti gli importi già corrisposti, che non si limitavano alla somma di € 1.000,00, indicata dalla ricorrente, ma comprendevano l'ulteriore importo di € 1.000,00, di cui alla fattura n. 11/21 intestata ad *Controparte_4* e la somma di € 1.500,00, corrisposta dalla [...] *Controparte_4*
- rilevato che il resistente ha, quindi, contestato quanto richiesto dall'Avv. *Parte_1* per le ulteriori fasi, osservando che gli atti depositati nel giudizio patrocinato recavano unicamente la firma dell'avv. *Controparte_1* così da doversi ritenere che questi ne era l'unico autore, non essendovi prova della partecipazione della collega;

- rilevato che il ricorrente ha, quindi, evidenziato che non poteva considerarsi, comunque, dovuto il compenso di € 5.400,00, richiesto in relazione alla fase istruttoria, atteso che il DM 55/2014 riferiva tale onorario all'intera fase, mentre la ricorrente non lo aveva assistito nell'espletamento di attività istruttorie considerata la mancata assunzione di prove orali né la partecipazione della ricorrente all'espletamento della CTU, essendole subentrato altro legale;
- rilevato che il convenuto ha, quindi, lamentato che non erano state ammesse le prove orali articolate stante la tardività delle richieste avanzate, considerato che dette prove dirette erano state dedotte nella terza memoria *ex art.* 183, VI co. c.p.c.;
- rilevato che, con ordinanza del 23 novembre 2023, è stato riunito al giudizio R.G.N. 29597/2022 il procedimento R.G.N. 54679/2022, pendente tra l'avv. CP_1 [...] l' CP_2 ;
- rilevato, in particolare, che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 d. lgs n. 150/2011, depositato in data 22.8.2022, l'avv. Controparte_1 ha chiesto la condanna dell' CP_2 al pagamento del compenso dovutogli per l'assistenza prestata nel giudizio R.G.N. 2221/2020, fino alla revoca del mandato, intervenuta con pec del 29.7.2021, nella misura di € 7.880, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa, detratto l'acconto ricevuto di € 1.500,00, di cui alla fatt. n. 04/2021;
- rilevato che, fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 20.2.2023, in data 10.02.2023, si è costituito in giudizio, il convenuto CP_2 , il quale ha contestato la domanda, evidenziando che, stante l'unitarietà del mandato difensivo conferito al CP_1 e alla Parte_1 doveva essere riconosciuto ai legali un solo compenso, e ha rilevato l'indebita duplicazione delle parcelle, stante anche l'assenza di un preventivo scritto;
- rilevato che il resistente ha osservato che, in ogni caso, erano state svolte prestazioni ascrivibili alle sole fasi di studio e introduttiva, per le quali erano già stati corrisposti acconti per complessivi € 2.500,00 e che nulla era dovuto per la fase di trattazione/istruttoria;
- dato atto che il convenuto ha rilevato che non era stata espletata alcuna prova orale, che l'avv. CP_1 non aveva partecipato alle operazioni peritali, stante la revoca del mandato difensivo, e ha fatto presente che non erano state ammesse le prove richieste in quanto tardivamente articolate;

- rilevato che il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, ovvero, in subordine, la rideterminazione dei compensi in relazione alla sola attività documentalmente provata ed effettivamente svolta;
- premessa l'inoperatività delle disposizioni in materia di negoziazione assistita, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 7, decreto legge n. 132/2014, venendo in rilievo un procedimento, quale quello speciale *ex art. 14 D. Lgs. 150/2011*, nel quale le parti possono stare in giudizio personalmente;
- premesso che è incontestato e documentalmente provato, il conferimento da parte di **CP_2** di un mandato difensivo congiunto agli avv. **Parte_1** e **CP_1** cfr. all'1 al ricorso proposto dal **CP_1** ricorso proposto dalla **Parte_1** ;
- visto l'art. 8 DM 55/2014 ai sensi del quale *“quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”*,
- ritenuto che, come evidenziato dalla differente disciplina prevista per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, la cui diversità è accentuata dall'uso dell'avversativa “ma”, nel rapporto con il cliente, nel caso in cui questi sia difeso da più avvocati, ciascuno di loro può richiedere il pagamento dell'intero onorario nel caso in cui sia rispondente all'attività espletata (cfr. Cass. n. 29822 del 18.11.2019);
- premesso che, in questa sede, nessuna valutazione deve essere compiuta con riguardo alla posizione della **Controparte_4** che non è parte del procedimento;
- ritenuto che, pur risultando dalla *e.mail* del 7.1.2020 che era stata la ricorrente a proporre al cliente la difesa congiunta con l'Avv. **Controparte_1** tale circostanza non escluda la doverosità dei compensi maturati né comporta l'unicità del corrispettivo (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione in cui l'avv. **Parte_1** si era limitata a scrivere “poi ti rimetto il mandato da sottoscrivere per consentirci di accedere al fascicolo non appena questo sarà visibile. Come vedi il mandato è congiunto con l'avv. **Controparte_1** il mio collega con il quale seguo le pratiche in materia contrattuale”, da cui non può tuttavia desumersi né che sarebbe stato chiesto il pagamento di un solo onorario né che la difesa dell'avv. **CP_1** avrebbe stata a titolo gratuito);
- rilevato che sono state depositate la comparsa di costituzione, sottoscritta dall'avv. **CP_1** finalizzata anche a rilevare la nullità dell'atto di citazione notificato all' **CP_2** e di una memoria difensiva, anch'essa a firma dell'avvocato **CP_1** dopo il deposito, a

cura della parte istante, di una memoria integrativa volta a sanare la nullità dell'atto introduttivo (cfr. all. 5, 9 e 11), i verbali delle udienze in cui si è articolato il giudizio da cui risulta la partecipazione dei due difensori (cfr. all. 7 e 12) e le due memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. anch'esse a firma dell'avv. **CP_1** cfr. all. 13 a e 13 f);

- dato atto che lo stesso resistente ha riconosciuto il diritto dell'avv. **Parte_1** al riconoscimento del compenso richiesto per la fase di studio, pari a € 2.430,00, in ragione dei valori medi di cui al DM 55/2014, atteso il valore della controversia correttamente determinato nell'importo di € 249.076,52, così da considerare sia la domanda principale con la quale era stata chiesta la condanna dell'**CP_2** al pagamento della somma di € 186.200,91 (cfr. all. 13) sia le domande riconvenzionali proposte dall'odierno convenuto per conseguire la corresponsione delle somme di € 46.529,55 e di € 16.346,06 (cfr. all. 11);
- ritenuto di dover riconoscere in favore dell'avv. **Parte_1** un compenso anche per la fase di trattazione/istruttoria attesa la sua partecipazione alle udienze in cui si è articolato il giudizio, così da doversi ritenere anche la disamina della documentazione depositata dalle controparti e delle deduzioni da queste svolte;
- ritenuto, in particolare, di dover liquidare un compenso pari ai minimi considerato il ridotto svolgimento delle prestazioni ascrivibili a tale fase del procedimento, e valutato il dedotto inadempimento, consistito nella tardiva articolazione di prove dirette con la terza memoria così da dover liquidare un compenso di € 1.620,00, determinato applicando al compenso medio di € 5.400,00, la riduzione del 70% prevista dall'art. 4, primo comma, DM 55/2014, nel testo applicabile nel caso di specie, a mente del quale *“ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”*;

- ritenuto di non poter considerare, ai fini della liquidazione del compenso, lo svolgimento di altre attività atteso che la ricorrente, a fronte della specifica contestazione svolta dall' **CP_2** che ha messo in discussione la partecipazione dell'avv. **Parte_1** alla redazione degli atti introduttivi e delle memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. non ha addotto alcuna prova in ordine alle prestazioni rese, non potendosi attribuire, in tale contesto, valore dirimente al fatto che tali atti rechino in calce l'indicazione del nominativo della predetta avv. **Parte_1** in ciò valutato che la stessa non li ha neanche firmati, recando tali scritti difensivi unicamente la firma digitale dell'avv. **CP_1**
- ritenuto, pertanto, di dover riconoscere in favore dell'avv. **Parte_1** un compenso di € 4.050,00 oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
- ritenuto di dover detrarre da tale importo l'acconto di € 1.000,00 pacificamente versato;
- ritenuto di non dover procedere ad ulteriori detrazioni in ciò valutato che non risultano altri acconti oltre a quello di € 1.000,00 corrisposto dalla **Controparte_4** (cfr. all. 12 di parte convenuta);
- ritenuto di dover, pertanto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'avv. **Parte_1** della somma di € 3.050,00 oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come legge nonché interessi *ex art.* 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
- ritenuto di dover liquidare, in favore dell'avv. **CP_1** che ha pacificamente redatto gli atti introduttivi di giudizio il compenso pari ai valori medi di cui al DM 55/2004 per le fasi di studio e introduttiva, per un importo rispettivamente pari a € 2.430,00 per la fase di studio e di € 1.550,00 per la fase introduttiva;
- ritenuto di dover liquidare per la fase di trattazione un compenso di € 2.025,00, pari ai valori minimi aumentati del 25%, attesa, da un lato, la redazione di due memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. e, considerato, dall'altro lato, che la revoca del mandato è intervenuta prima del giuramento del ctu e, quindi, dell'inizio della fase istruttoria e tenuto conto di quanto sopra esposto con riguardo alla tardiva articolazione delle prove dirette;
- ritenuto, in definitiva, di dover liquidare in favore dell'avv. **CP_1** un compenso di € 6.005,00 in favore dell'avv. **CP_1**
- ritenuto di dover condannare **CP_2** al pagamento in favore dell'Avv. **CP_1** [...] della somma di € 4.505,00, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge, detratto l'acconto di € 1.500,00, pacificamente versato, non risultando altri acconti

oltre a quello di tale importo corrisposto dalla *Controparte_4* oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo (cfr. all. 14 della comparsa di risposta);

- ritenuto che il parziale accoglimento della domanda giustifichi la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite, che, per i restanti due terzi, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, ai valori minimi DM 55/2014, attesa la semplicità delle questioni trattate, la ridotta attività difensiva svolta e la sommarietà del rito;

P.Q.M.

- condanna *CP_2* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di € 3.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, nonché interessi ex art. 1284, quarto comma c.c., dalla domanda al saldo;
- condanna *CP_2* al pagamento, in favore di *Controparte_1* della somma di € 4.505,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa, e interessi *ex art.* 1284, quarto comma c.c., dalla domanda al saldo;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna il resistente *CP_2* a rifondere alla ricorrente *Parte_1*, le spese di lite che liquida in € 96,66 per spese ed € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna il resistente *CP_2* a rifondere al ricorrente *CP_1* le spese di lite che liquida in € 96,66 per spese ed € 1.693,33 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;

Si comunichi.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente